2° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : MARTHA IRENE AGUILAR CASTILLO
ESPECIALISTA : GOMEZ GUTIERREZ RONALD.
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FELIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. ,
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

RESOLUCION N° 03 (Tres)
Puno, cinco de Junio
del dos mil veinticuatro.-

DADO CUENTA: Con el escrito ingresado con registro **10408-2024** presentados por el Abogado de los demandantes; **SE DISPONE:** Estando dentro del plazo conferido, téngase por presentado el escrito de subsanación que antecede; en consecuencia, **VISTOS**; los autos, y; **CONSIDERANDO: PRIMERO.-** Que, mediante resolución dos se declaró la inadmisibilidad de la demanda, por las observaciones allí señaladas, las mismas que a través del escrito que antecede han sido superadas. **SEGUNDO.-** PRESUPUESTOS PROCESALES DE FORMA: Que, de la revisión de la demanda, del escrito de subsanación así como de los recaudos acompañados a los mismos, se advierte que se ha cumplido con los requisitos generales establecidos en los artículos 130°, 424º y 425º así como con los requisitos especiales señalados en los artículos 533°, 534° y 535° del Código Procesal Civil. **TERCERO.-** PRESUPUESTOS PROCESALES DE FONDO: **a)** El interés para obrar, fluye del texto de la demanda debidamente subsanada y de los anexos que se acompaña; dado que los demandantes no tienen otra alternativa que no sea recurrir al Órgano Jurisdiccional; ésta necesidad es inmediata, actual e irremplazable de tutela jurídica; **b)** los demandantes proceden con legitimidad para obrar; por cuanto se verifica la relación formal de correspondencia entre tales sujetos activos (recurrentes) y la persona a quien la ley concede acción, ello en virtud de lo enunciado por el artículo 533° del Código Procesal Civil. **CUARTO.-** Por otro lado, atendiendo a la existencia de

una vía procedimental específica o propia, se tramitará en la vía del ***Proceso Abreviado***, dada la naturaleza de la pretensión y conforme a lo precisado en el artículo 486° inciso 5 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 49° inciso 1 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo expuesto y habiéndose calificado positivamente la demanda; **SE RESUELVE: 1) ADMITIR** a trámite la demanda de **TERCERÍA DE PROPIEDAD** interpuesto por **ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y FLORINDA RAMOS QUISPE**; solicitando como: **Pretensión Principal.-** Tercería de Propiedad para que se disponga la desafectación de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción ordenado por en el Expediente Nro. 0600-2022-0-2101-JR-CI-02, la misma que fue la misma que fue ejecutada e inscrita en la Partida Electrónica N° 05004518, Título: 2023-02228620, Asiento N° 6, tramitando con intervención del especialista Raúl Montufar Barrios, recaída sobre el predio urbano ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno. Pretensión Accesoria.- Se disponga la cancelación del Inscripción registral de embargo de propiedad recaído en la Partida Electrónica N° 05004518, Título: 2023-02228620, Asiento N° 6, donde consta inscrito el referido embargo. Demanda dirigida en contra de: i) **PIO FELIX POMA SALAS**; ii) **LIDIA MARINA FLROES DE POMA;** y iii) **MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A**. **2)** Tramítese en la vía del **PROCESO ABREVIADO. 3)** Confiérase **TRASLADO** de la demanda y demás recaudos de ley a los demandados, ello por el plazo de **DIEZ DÍAS,** a efectos de que absuelvan la misma, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, en caso de incumplimiento**. A LOS MEDIOS PROBATORIOS:** Téngase por ofrecidos**. A LOS ANEXOS:** Agréguense a sus antecedentes. **4) SE DISPONE: RESERVAR** el señalamiento de fecha y hora para la "*Audiencia Preliminar de saneamiento, conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio"*, ello en razón a que dos de los demandados domicilian fuera de este distrito judicial *(Distrito de Cuchumbaya-Moquegua)* y a fin de evitar la frustración de audiencias;

consecuentemente, una vez retornado las constancias de notificación se estará señalando fecha y hora para la respectiva audiencia. **5) <u>SE DISPONE</u>:** La suspensión del Proceso Civil sobre Obligación de Dar Suma de Dinero recaído en el **<u>Expediente N° 0600-2022-0-2101-JR-CI-02</u>**, que se tramita por ante el Segundo Juzgado Civil de Puno, con intervención del especialista judicial Raúl Montufar Berrios, ello al encontrarse en etapa de ejecución, hasta que se resuelva en definitiva el presente proceso; en consecuencia, para tal efecto, cúrsese la comunicación correspondiente al referido Juzgado, **adjuntando copia certificada de la presente resolución**, para tal fin, **OFÍCIESE**. **6) <u>SE DISPONE</u>:** Conforme a la segunda regla establecida en el VII Pleno Casatorio Civil, que establece: *"El juez de primera instancia, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista. Para tal fin, podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que* ***informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma****"*; en consecuencia, **OFICIESE** a la notaría pública LUIS E. MANRIQUE SALAS, para que informe sobre la legalidad de la Escritura Pública N° 02,276, de fecha 30 de junio del 2021, referido a la Donación del predio urbano ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, respecto de los donatarios ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA y FLORINDA RAMOS QUISPE. **H. S. y OFICIESE.-**

Se hace saber a las partes que el trámite de la presente causa a partir de la fecha, estará a cargo del Especialista del Área de Trámite que aleatoriamente asigne el Sistema Integrado Judicial (SIJ); dándose cuenta de dicho acto a la Administradora de éste Módulo Civil Corporativo, para que haga seguimiento y controle la ejecución de esta disposición.-

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link

